

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 57/2538

นางอุไร คล้ายพิชัย

โจทก์

นายวิสูตร ศิลปพรหมมาศ

จำเลย

นายวิสูตร ศิลปพรหมมาศ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เนื่องจากผู้พิพากษาที่ร่วมพิจารณาในศาลชั้นต้นเห็นว่าคำร้องขอฎีกาของ จำเลยเป็นฎีกาโต้แย้งข้อเท็จจริง ซึ่งสองศาลได้ฟังเป็น ที่ยุติแล้วจึงไม่มีเหตุจะรับรองอนุญาตให้จำเลยฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงได้ต่อไป จึงไม่รับฎีกาของจำเลย จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่าพยานที่ไม่ได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวน ศาลจะรับฟังพยานดังกล่าวเพื่อมาลงโทษจำเลยได้หรือไม่ ควรจะได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 94) ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ ประทับฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225 จำคุก 1 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 87) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94)

คำสั่ง จำเลยฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับ ฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง จำเลยฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลอุทธรณ์
ภาค 3 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับ ฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

(จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>